

| 일련 번호 : 특정감사 - ③                                            |        |           |         |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|
| 대상 부서 : 인사처, 데이터융합처, 기획조정처, 상생복지처, 회계처, 자산관리처, 편성제작처, 방송기술처 |        |           |         |        |
| 처분연월                                                        | 행정상 조치 | 신분상 조치(명) | 재정상 조치  |        |
|                                                             |        |           | 조치방법(건) | 금 액(원) |
| 2025. 4.                                                    | 개 선    | -         | -       | -      |

☐ 제 목 : 관련 법률 개정에 따른 공단 규정 현행화 필요

☐ 내 용

### 1. 업무 개요

공단은 유관 법령과의 체계적 연계를 도모하기 위해 타법의 조항 및 명칭을 인용·준용하여 규정에 정확성과 타당성을 높이고 있으며, 타법 개정이 이루어지면 이를 반영하여 실효성과 명확성을 확보하기 위해 노력하고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「국가공무원법」 제33조(결격사유)를 준용하여 「인사규칙」 제18조(결격사유)가 마련되었고 해당 법률의 개정 시 규정 보완이 이루어져야 한다.

또한 규정 조문에 「민원사무처리에 관한 법률」 및 「경력단절여성등의 경제활동 촉진법」 등 법률명이 인용되었으면, 명확성을 위해 개정이 필요하다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 「국가공무원법」 제33조 제6의3에 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 및 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 위반으로 100만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 3년이 지나지 아니한 사람이 공무원 임용의 결격사유에 포함됨에도 불구하고, 공단 「인사규칙」은 직원 임용 시 해당 결격사유를 담고 있지 않아 보완이 요구된다.

이와 더불어, 공단 규정과 관련한 법률 명칭이 변경되거나 조문이 삭제되었음에도 해당 규정에 반영하지 않은 사례가 다수 확인됐다.

업무 수행 시 공단 규정에 인용된 법률이 현행법이 아니라할지라도 포털 사이트에서 법 명칭을 변경해서 표출하거나, 국가법령정보센터 홈페이지에서 현행법으로 손쉽게 연결시키고 있어 공단 규정 내 법률 명칭은 중요하게 여기지 않은 것으로 판단된다.

그러나 공단 규정의 신뢰성을 확보하기 위해 개정된 법률은 주관부서가 지속적으로 업데이트해야 하며, 해당 목록은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 타법과 공단 규정과의 불일치 현황

| 규정명칭           | 담당부서   | 세부항목                                                      | 개선사항                                                |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 데이터관리규칙        | 데이터융합처 | 제2조(정의) ... 「공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률」 제2조 제2항 각 목의 ...   | 제2조(정의) ... 「공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률」 제2항을 제2호로 수정 |
| 임직원소송 지원규칙     | 기획조정처  | 제5조(소송비용 지원) 「변호사 보수의 소송비용 산입에 관한 대법원규칙」                  | 제5조(소송비용 지원) 「변호사 보수의 소송비용 산입에 관한 규칙」 으로 수정         |
| 민원사무 처리규칙      | 상생복지처  | 제26조(거부처분에 대한 이의신청) 「민원사무처리에 관한 법률」 제18조                  | 제26조(거부처분에 대한 이의신청) 「민원 처리에 관한 법률」 제35조로 수정         |
| 공개경쟁채용시험 운영세칙  | 인사처    | 제2조의2(채용시 우대) 제2항제2조 경력단절여성등의 경제활동 촉진법                    | 제2조의2(채용시 우대) 제2항제2조 여성의 경제활동 촉진과 경력단절 예방법          |
| 재무회계규칙 시행세칙    | 회계처    | 제48조 제2항 이 경우 동 시행규칙 (국가계약법 시행규칙) 제76조 제4항의 규정에도 불구하고 ... | 국가계약법 시행규칙 제76조 제4항은 2016년 9월 개정 시 삭제됨. (규정 변경 필요)  |
| 재무회계규칙 시행세칙    | 회계처    | 제49조 ... 또한 계약사무규칙 제15조 제11항 단서에 해당하는 자에 대하여는 ...         | 계약사무규칙 제15조 제11항은 2016년 9월 개정 시 삭제됨. (규정 개정 필요)     |
| 차량관리규칙         | 자산관리처  | 제8조 관계법령에 의하여 1급 자동차 정비업체에서 실시하는 아래의 기준에 의한 정기검사          | 자동차관리법 시행규칙 별표15의2에 따른 기준에 의한 정기검사                  |
| 차량관리규칙         | 자산관리처  | 별표2 정부 「공용차량 관리 규정」 준용                                    | 별표2 정부 「공무용차량 관리 규정」 준용                             |
| 교통방송 운영에 관한 규칙 | 편성제작처  | 제100조(관련법규 준용) 방송위원회 심의규정, 한국방송광고공사법                      | 제100조(관련법규 준용) 방송심의에 관한 규정 방송광고 판매대행 등에 관한 법률       |
| 교통방송 운영에 관한 규칙 | 방송기술처  | 제82조(결과보고 등) 제4항 공공기관 정보공개에 관한 법률 제9조제5항                  | 제82조(결과보고 등) 제4항 공공기관 정보공개에 관한 법률 제9조제1항으로 수정       |

## □ 관계부서 의견

○ 인사처는 「국가공무원법」 개정에 따라 공단 직원 임용에 필요한 내용을 개정하겠다는 의견을 개진했고,

○ 대상 부서는 타법 개정 내용을 공단 규정에 반영하겠다는 의견을 개진했다.

## □ 조치할 사항

대상 부서장은 타법 개정에 따른 공단 규정과의 차이를 최소화할 수 있도록 규정을 개정해주시기 바랍니다. (개선)